

1500074-59.2022.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2009942/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA

PLANTÃO, 22393918 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2009942 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 171/22/711 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500074-59.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-59.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2009942/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA

PLANTÃO, 22393918 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2009942 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 171/22/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DA SILVA LEAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

EDUARDO DA SILVA LEAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, tinha em depósito e guardava, com fins de tráfico, 4 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 24,29g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia (fls. 61/65). A prisão do denunciado foi revogada ordem de Habeas Corpus n. 722.315/SP perante o Superior Tribunal de Justiça (fls. 258/267).

O acusado foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 191/202).

A denúncia foi recebida (fls. 222/223).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e as de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de violação ao direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas não prospera. Não houve supressão de quaisquer dos direitos fundamentais do preso. Outrossim, todos os direitos previstos no Código de Processo Penal, principalmente aqueles dispostos no Capítulo III, do Título VII, foram-lhe assegurados. Desse modo, rejeito referida alegação.

Pelo mesmo caminho segue a preliminar de "ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante". A busca pessoal está plenamente fundamentada nas fundadas suspeitas geradas pelas denúncias anônimas oferecidas à Polícia Militar. Dessa forma, rejeito também essa alegação.

O argumento de nulidade intitulado "interrogatório disfarçado de entrevista informal" não merece guarida. Todos os direitos fundamentais da pessoa foram assegurados, sendo que ao réu foram proporcionadas todas as formas de defesa. Outrossim, sequer foi demonstrado eventual prejuízo para a defesa. Dessa forma, rejeito mais essa alegação.

A suposta ilegalidade no ingresso domiciliar não merece melhor sorte. O mandado judicial revelou-se desnecessário, pois o próprio acusado confirmou que tinha em depósito e guardava drogas ilícitas em sua residência, caracterizando a flagrância delituosa, já que trata-se de crime permanente. Ademais, quando indagados, os policiais disseram que o ingresso no imóvel foi autorizado pelo morador. Dessa forma, rejeito tal alegação de nulidade.

A ação penal merece ser julgada procedente.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 27/30), pelo laudo pericial em aparelho celular (fls. 122/129), pelo laudo pericial (fls. 131/135), pelo exame químico-toxicológico (fls. 136/138), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Edwaldo Pereira da Silva, disse que receberam denúncias anônimas de que o morador da Rua Idalina Morselli, 5015, em Votuporanga, estaria praticando o tráfico de drogas. Efetuaram patrulhamento e perceberam quando Eduardo saiu de sua residência. Abordado, ele estava na companhia de Maikon Juliano de Azevedo. Em busca pessoal, em Eduardo foram localizados R\$ 20,00, em dinheiro, e um aparelho celular Samsung. Nada de ilícito foi localizado com Maikon. Indagado sobre as denúncias, Eduardo disse que ser usuário de drogas e informou que havia uma quantia para o seu uso em sua residência. Deslocaram-se para o local, cujo acesso à residência foi franqueado, pelo morador onde foi localizada uma balança de precisão e um pedaço de sacola utilizada para embalar entorpecente. Dentro do guarda roupas foram localizadas quatro porções de substância aparentando ser cocaína. No momento em que uma das porções fosse dividida renderia mais de 60 (sessenta) porções. Na cômoda do quarto havia R\$1.320,00, em diversas cédulas. Foi localizado ainda em cima da mesa um caderno de anotações com nomes e valores de R\$ 50,00 e R\$ 100,00 indicando várias vendas a dependentes químicos.

A testemunha de acusação, Rafael Freire Primo, disse que receberam denúncias anônimas de que o morador da Rua Idalina Morselli, 5015, em Votuporanga, estaria praticando o tráfico de drogas. Durante patrulhamento para abordá-lo perceberam quando Eduardo saiu de sua casa. Acompanhado por curto espaço de tempo foi abordado. Ele estava na companhia de Maikon Juliano de Azevedo. Em busca pessoal, com Eduardo foram localizados R\$ 20,00, em dinheiro, e um aparelho celular Samsung. Com Maikon nada de ilícito foi localizado. Eduardo ao ser indagado sobre as denúncias disse ser usuário de drogas. Perguntado se havia algo de ilícito em sua residência informou que havia uma quantia de drogas para seu uso. No local a

entrada foi franqueada pelo morador. Localizaram uma balança de precisão e um pedaço de sacola utilizada para embalar entorpecente. Dentro do guarda roupas foram localizadas quatro porções de substância aparentando ser cocaína. Uma das porções ainda a ser subdividida renderia mais de sessenta porções para venda a usuários finais. Na cômoda do quarto estavam guardados R\$1.320,00, em diversas cédulas. Foi localizado ainda em cima da mesa um caderno de anotações com nomes e valores de cinquenta e cem reais indicando várias vendas a dependentes químicos. Questionado novamente com relação aos ilícitos, Eduardo confessou que venderia as porções R\$ 50,00.

A testemunha de defesa, Lucas Eduardo Guimarães, disse ser amigo do acusado. Eduardo sempre trabalhou. Ele não era envolvido com drogas. Nunca lhe ofereceu drogas. Trabalhou no supermercado Santa Cruz com o acusado.

A testemunha de defesa, Daniel Santiago, disse que trabalhou com o acusado há uns 07 anos na empresa Calhas Nobres. Tinha uma sociedade empresária com ele. Não sabia que ele usava drogas. Eduardo nunca ofereceu nada.

Interrogado o réu negou os fatos. Ao término do trabalho, enquanto ia embora foi abordado. Informaram sobre as denúncias de tráfico. Foi colocado na viatura. Não autorizou os policiais a entrarem no imóvel. Pularam dentro da casa. Eles encontraram a chave na caixa do correio. É usuário. As drogas encontradas eram para uso próprio. Anotou as contas de casa no caderno. Tem anotações ali que não foram feitas pelo interrogando. O celular do interrogando foi apreendido. Era convidado por amigos, via mensagens de celular, para usar drogas. Não tem conversa de negociação de drogas. A balança servia para conferir o peso das drogas compradas. O dinheiro era de um acerto.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico, não havendo o que se falar em desclassificação para o uso de entorpecente.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade

tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminosa, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...) " (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repreensão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Caracterizada, portanto, a traficância. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que não há nada a valorar, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na segunda fase de dosimetria observo tratar-se de réu reincidente não específico (fls. 44/45), motivo pelo qual acresço à pena a fração de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Já na terceira fase, levando em conta tratar-se de réu que não se dedica a atividade criminosa e que não integra organizações criminosas, aplico o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, e diminuo a pena em 1/3, o que perfaz uma pena de 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa. Esse foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2218259-93.2021.8.26.0000, conforme segue: 16ª Câmara de Direito Criminal Habeas Corpus nº 2218259-93.2021.8.26.0000

Impetrante: Davi Antonio de Souza Paciente: Johni Everton de Souza Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui Habeas Corpus. Tráfico de drogas.

Sentença condenatória que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da diversidade das drogas, bem como afastou a aplicação do privilégio (art. 33, §4 da Lei 11.343/06). Alegação de constrangimento ilegal. Paciente primário, com bons

anteriores e condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 485 dias-multa. Pedido de alteração na dosimetria da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. Liminar parcialmente deferida. 1. Por se tratar do remédio utilizado para repressão de lesões e ameaças ao direito à liberdade, o procedimento do habeas corpus é caracterizado pela celeridade e simplicidade, sendo seu âmbito de cognição restrito. Assim, reconhece-se que o habeas corpus não é a via adequada para matérias que demandam o exame aprofundado de provas, como por exemplo, a análise sobre a dosimetria da pena ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. Somente quando as hipóteses evidenciarem manifesta e cristalina ilegalidade, prejudicial ao status libertatis, o uso excepcional do remédio constitucional é justificado. Questões expostas pelo impetrante que serão apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação já interposto. 2. Ausência de apresentação de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão quando da prolação da sentença. Referência genérica à vedação do direito de recorrer em liberdade. Fundamentação que se impunha diante da superação dos motivos que, até então, justificaram a manutenção da custódia durante a instrução. Precedentes. 3. A gravidade concreta que havia sido indicada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva não mais subsiste. Necessidade de resguardo da instrução e da aplicação da lei penal que foram superados. Ausência de gravidade concreta. Quantidade de droga não exagerada. Paciente primário. Aplicação do tráfico em sua figura privilegiada. Quantidade de pena que abre espaço para fixação de regime mais brando em sede de recurso. 3. Ordem parcialmente concedida para tornar definitiva a liminar.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime aberto de cumprimento da pena.

Anoto, por oportuno, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida ordem de Habeas Corpus n. 722.315/SP perante o Superior Tribunal de Justiça (fls. 258/267).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO EDUARDO DA SILVA LEAL, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas privativas de liberdade de 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 388 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida ordem de Habeas Corpus n. 722.315/SP perante o Superior Tribunal de Justiça (fls. 258/267).

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União os valores e os objetos apreendidos nos autos (fls. 14/15), já que não comprovada, efetivamente, sua origem lícita.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA